

מסורת הש"ס

(א) [תמורה כב. ע"ש], (ב) תמחת ד: טזר כד:, (ג) ופא"ר רבי ישמעאל, (ד) ונקטן יב:, (ה) ונסיה (ו) יומת נט. מוסתפא דזכאס פ"ו ה"ב, (ז) וחוילין. ע"ש וזכאס מו:, (ח) הוא פליט כפרה כלומר כפרה מה לאחר כ"ו דמי ברישא כ"ו וזאי' (י) ז"ק מ"ו, (י) הילכך אולין ז"ק, (י) לנדבה לשופרות ז"ק, (י) ויקדא ה', (י) משום דהא חייב מ"י כ"ו, (י) ז"ק, (י) ילא' לנחל קדרון מועילין בו וזאי' לנחל קדרון לאחר זריקה הוא כדמין אלו ואלו מתעברין לאמה ויוזאין לנחל קדרון ומתכרין לנגנין לוצל ומועילין כן: והאי מעילה מדרבנן הוא ולא מדאורייתא אכל מתקשר אין מועילין בו אפילו מדרבנן לפי שאין נחרין גזירות מתקשר הס"ד ואח"כ נריך לניין גמי' ואח"כ ד"ש פ"ר מועילין מדרבנן כגון לאחר שלא נתן לעולה וקבעי ענה מ"ש דמ"ד כ"ו, (י) ז"ק, (י) ז"א גמי' וזאי' אין מועילין ר"ל מדאורייתא. עטמא שכן ראויין ז"ק, (י) ז"ל כסוף, (י) ז"ק, (י) וט"ו מוס' פסחים כב. ד"ה מועילין, (א) לאחר כפרה כלפי כפרה דלין לך דבר כ"ו, (י) ז"ק, (י) שיער ז"ק, (י) אחר מלמדין. ז"ק, (י) ע"ש מוס' חולין ק"י ד"ה ע"ס ומש"ש נדרין, (י) ונסתפסא ל"ז, (י) ז"ק, (י) מזבח. ז"ק,

הגהות הב"ח
(א) גמי' שאינן ראויין למונח. יצ"ח בתמיה: (ב) שם הויכח הדין מה לפני וכו' יש בו משנה א"ל ר"י וכו' יש לך: (ג) ר"ש ד"ה לא וכו' ולא מדאורייתא הס"ד וזכאן ז"ל: ה"ן גמרא ואח"כ מ"ה אין מועילין מדאורייתא אכל מדרבנן:

מוסף רש"י

ירושא פסיקא ליה. דלעולם תמות אפילו לא כיפרו הנעלים (תמורה כב,ב). המפריש מעות לניזירותיו. והיו סתומין (טזר כד:) לא נהנין. מדרבנן, מפני דמי טעה שכן, ולא מועילין מפני שהן ראויין לבוא כולן שלמים. הואיל ולא הפריש אלו לחטאת ואלו לשלמים, ושלמים אין כהן מועיל להם קדשי ה' ינהיג אלו לשלמים, אלא מנחן בעלים. אלא כפי' דמסתק לאחר זריקה דמים, כפי' דמסתק מעילה (י) דכלל משע ומעה שכן ולי לאיתא כהן שלמים ושלמים למינין דליכא מעילה לאחר זריקה דמים ויזיר (י) סתומין. דלא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה, ויפלו לנדבה. לשופרות, דהלכה היא גזירי למשה משני (תמחת כד.) דמי חטאת ילכו לים המלח.

המלח. כיון חטאת שנתה בעליה לזניהם אולה, לא נהנין. מדרבנן, ולא מועילין. דלמר כשמתקשר קמייתא דמעילה (א) חטאות הממות ומעות ההולכות לים המלח אין מועילין כהן, דלאיזיר קיימי ולא קדשי גבוה ינהיג (תמחות (שם). דמי עולה כ"ו דמי שלמים כ"ו. אכל דמי אש ליה, דלוי גזירי טהור אלה גזיר טמא ומכארי להמחיל מזירות טהרה (שם). דם בתחילתו. (א)למר כשנשטס קודם שמתק (ש"ס): קודם שמתקבל בעלי) אין מועילין. אין זו מעילה. לפי שאין מועילין בדמים (קס"ו יב.). נסכין בתחילתן מועילין בהן. מתקוקדשו עד שנתקטפו יש כהם מעילה. קדקשי גבוה ינהיג, וידרו לשיתין אין מועילין בהן. שאין כהם טוס טוס גזיר גבוה (סוכה (שם). שלכם הוא. כמולין שלכם שאין כהן מעילה (ובח"ס (שם). אלהם לאו קדשי גבוה הוא (וחולין ק"ד). לכפרה נחתיו. כמור קדשים, ולא למעילה. לענין שאין אין דין קדשים (ובח"ס (שם). ולא שיהא קריי של למעול בו, שאינה עומדת אלה לכפר בעצלים (וחולין (שם). כי הדם הוא בנפש ויכפר. הוא כהן וזאי' לפי כפרה כלומר כפרה אין זו מעילה, דכיון דנעשית מלכותו מו לא קריע ביה קדש ה' (י)ומא (שם) הוא משמע כהניווי יאח. ולטוב דיע שיה צין לפני כפרה וצין לאחר כפרה, שמתן מתמחיו ונשאלו השוריים (וחולין (שם). מה לאחר כפרה אין בו מעילה. דפסטיק לן כיון דנעשית מלכותו אין מועילין בו, דכיון דלית ביה מו טורק גבוה לא קריע ביה קדש ה' (ובח"ס (שם) דלין לך דבר שנעשית מלכותו מועילין בו, שהרי כהם נעשו טורק גבוה מלוא קדשי ה' קרינא ביה (וחולין (שם). וכי ייש יך דבר כ"ו. הלכך על כדמך לא מדרשיה כי אלה איכפא (ובח"ס (שם).

ואם עד שלא כיפרו הנעלים. באחרת נמאלו ורוזין להמכפר דמיז אומה שהיא בעלת מוס הואיל ומסאכא וקיימא תמכר לאלתר ויציא בדמיה חטאת ואומה שעברה שנתה תרעה עד שתסתאך ותמכר ויציא בדמיה אחרת. ועושה תמורה ומועילין זה הואיל וקודשה קדושת דמים: גמי' ומאי שאל הני יצן רישא (ט) דלא קא מפליג כהו.

ואמר דלעולם ימותו צין משכיפרו צין עד שלא כיפרו: רישא פסיקא ליה. דלעולם ימותו דמאי הפלגה איכא לפלוני ברישא הסם ליכא למימר כיפרו ולא כיפרו דולד חטאת ותמורת חטאת אינהו גופיהו לא הוו חטאת וחטאת שמתו בעליה נמי הא מתו לכו בעלים אכל כפיפא איכא לפלוני: הא סנה ליה גבי תמורה. כי האי גוונא: סנה הסם משום תמורות. אידי דלחריי בתמורה אידי נמי בתמילה: והכא סנה משום מעילה. ואידי דלחריי כמעילה אידי נמי בתמורה: בתננ' המפריש מעוט לניזירותו. ולא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה ולא לשלמים: לא נסנין ולא מועילין. ככל אותן מעות: מפני שכן ראויין להביא כמות שלמים. כלומר דכלל יא מנה ומנה מניין למימר זה הפריש לשלמים ושלמים קדשים קלין ינהיג ואין כהן מעילה כדמין כפ' קמא (לעיל דף י) קדשים קלין לפני זריקה דמים אין מועילין כהן ומאי עטמא חזיל לקולה דלי אחרת (י) וימא) כולן ראויין להביא עולה ואיכא מעילה כבולה מכל מקום דמי שלמים איכא צייניהו דליין בני מעילה ואי מייתי עליהו קרבן מעילה אישתכח דקא מייתי חולין לעורה הלכך (י) יין לקולה דלא נהנין ולא מועילין: מעוט סמומות. דלא פריש: יפלו לנדבה (י) דהלכה היא כמזיר: דמי חטאת ילכו לים המלח. דחטאת שמתו בעליה היא: דמי עולה יציאו עולה. דדורון בעלמא היא דלאו לכפרה אחיא וכדאמרין בקינים (פ"י משנה ה) האשה שמתה יציאו יורשיה עולתה: לאחלין ליוס א'. כדון שלמי מזיר: ואינן טעונין להם. משום דכתיב ביה (במדבר ו) ונתן על כפי המזיר ואין כהן מזיר: גמי' מסקיף לפ ריש

לקיש. הואיל וקמי בתמיתין לא נהנין ולא מועילין מפני שכן ראויין כ"ו לימני נמי המפריש מעות לקינין כ"ו דלא נהנין ולא מועילין כדקמני בני יונה שעבר זמנן שכבר הן להצוין ותורין קטנים שלא הגיע זמנן לא נהנין ולא מועילין דכיון דליין ראויין לקרבן דפסולין ינהיג לא קרינא כהו מתקדשי ה' (י) ולית כהו מעילה: אחר כהא. לא דמי מפריש מעות לניזירותו למפריש מעות לקינו דגבי מזירות אמרה מורה כמעות סתומים אכל שלמים (י) משום דאחייב נמי להביא במקדשו שלמים הלכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית כהו מעילה אכל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה מורה הכא מורין שלא הגיע זמנן שאין ראויין למונח כלל למאי מייתי להו הילכך לא תני להו הכא: בתננ' (א) ילא לנחל קדרון מועילין כו. מדרבנן אכל לקינו דגבי מועילין בו אפילו מדרבנן לפי שאין מורין גזירות במקדש דאמה לנחל קדרון לאחר זריקה הוא כדמין (י)ומא דף נח:) אלו ואלו מתעברין לאמה ויוזאין לנחל קדרון ומתכרין לנגנין לוצל ומועילין כהן והאי מעילה מדרבנן היא ולא מדאורייתא (א) טו אכל מדרבנן מועילין כגון לאחר שלא לנחל קדרון: (טו ט) גמי' וקבעי ענה י"ז מ"ט דמ"ד אין מועילין. כו מדאורייתא. ליטנא אחרניה ה"ג ע"כ לא פליגי וכו' מנא ה"מ דאין מועילין בדמים מדאורייתא:

מה לאחר כפרה אין זו מעילה. דנעשית מלכותו: ואימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יש זו מעילה. שהרי לא נעשית מלכותו וכו' (י) ואוקימנא דלחרי ואידי יס כו מעילה לטעמיה דר' יוחנן קאלמר דדריש הוא וקא"ל מאי חזית דדרשת הכי: אחר יין ליה ר' יוחנן ופי יש קו כ"ו. אלה דליי הכי מיסתכר כדלמינא:

והרי
(א) ותמכר וביא בדמיה חיבת ויקחו נמחק: (א) קא מפליג ומ"ש סיפא דקא מפליג רישא: (א) ראויין להביא כולן: (א) מת דחי לו אחר ר' נמחק: (א) תמלח. (דף נג ע"א): (א) מעות לקינו חיבת לקינים נמחק: (א) זמנן שאינן ראויין: (א) קל בתחילתו וחמור בסופו נסכין חמורין בתחילתן וקל בסופן הדם בתחילתו אין מועילין בו: (א) קדרון. ע"ז: (דף מט:) (א) מועילין. ל"א ע"כ לא פליגי אלא מדרבנן אבל מדאורייתא אין מועילין מנהיג אחר עולה כ"ו: (א) יכפר הוא לפני כפרה הוא לאחר כפרה מה: (א) הני דרישא דלא: (א) דכלל מעה ומעה מציון: (א) חילכך אולין לקולה: (א) מן מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועילין בו דכפר נעשית מצותו חמורין: (א) חזית חזית דדרשת הכי: אחר יין ליה ר' יוחנן חיבת ליה נמחק: (א) כבי מיהו הא לא מתוקם קו לרשב"ל דאמר עברה שנתה אינה

ולד חטאת פרק שלישי מעילה

יא.

ועושה תמורה ומועילין בה. כיון דלא כיפרו בעליה משום דלא אולה לאיזיר כדלמר תרעה כ"ו: במאי שנא סיפא דמיפאני. כלומר דמפליג עיברה שנתה ושנמלאת בעלת מוס מהי תלת דרישא ולא תני כולהו כחד כבא ומשני רישא פסיקא ליה דכלל ענין תמותו צין כיפרו צין

לא כיפרו אכל סיפא דלא פסיקא ליה דלא אמרינן דהני דסיפא תמות אלה א"כ כיפרו בעלים אכל גלא כיפרו אמרינן תרעה כדמפרש כמתמין חילכך נריך לאפלונינהו כמרי כבי (א): הא ילא תני גבי תמורה. כפרק ולד חטאת (תמורה דף כא:) איכא לך כי כהא ותריייהו למא לי ומשני הסם משום תמורה כלומר אכז דמי (א) להו משום דאין עושין תמורה דשיך הסם והיו תמורה עיקר (א) תנא נמי כג דין דלין עושין תמורה: והכא המפריש מעות לניזירותו לא נהנין ולא מועילין. מפני שהן ראויין לנח כולם שלמים דכיון דלא פירש אס יכלא יציא כל המעות לשלמים וקדשים קלין לית כהו מעילה: מת טס הנזיר והיו לו מעות סתומין יפאו לצדבה. לעולת קין למונח כמזיר (דף כה). מפרש טעמא:

דמי חטאת יאכו אים המלח. כמו חטאת שמתו בעלים: ואין טעונין אהם. דעל כפי המזיר כתיב (במדבר ו) ומזיר אין כהן: יצא צנחא קדרון מועילין. מדרבנן קאלמר כדמפרש דגמלא: ידרו צשייתן אין מועילין יח. דלאמרין נעשית מלכותו וזמנא מפרש סי' דמי דנהנה מהם: מפני שהם ראויין להביא תורים שרא הגיע זמנן. כלומר שהם קטנים ואין ראויין למונח עמה ולכשיגדלו יכשרו ומנא כמתמין דלא נהנין אלא מועילין זכני יונה שעבר זמנן כדי נסנה הכא דהא לעולם לא יהיו ראויין למונח מאחר שעבר זמנן ואכז מורים שלא הגיע זמנן נקטיה:

אמרה תורה האב (תורים) (שלמים) במעות סתומים האב תורין כ"ו. בתמיה שאין ראוי למונח (י) ולמחין מייתי להו (א) וא"כ לית לן למימר דלא יט נהנין טעמא דמפני שהם ראויין כ"ו:

באי טעמא דאמר אין מועילין לא קרינא אין מועילין היינו מדאורייתא ולית ליה הני דרשות דבסמוך וזה אינו דהא (י) בריש הויאלו לו (י)ומא דף נט:) קאלמר ע"כ לא פליגי אלה מדרבנן אכל יט דאורייתא אין מועילין ועוד דר"ש קאלמר הכא דמועילין וזמנני' קאלמר דאין מועילין אלה כסוף (יט) דר"ל מדרבנן אלה (א) ה"ג עד כאן ל"פ ר"ש] אלה מדרבנן אכל מדאורייתא אין מועילין מנהיג מילי (א) אין דך דבר שנעשית מצותו ומועילין. ואם תאמר אימא איכפא (א) דלין לך דבר שלא נעשית מלכותו ואין זו מעילה י"ל דעגלה ערופה מוכיח דירידתה לנחל חמת אסרתה וקודם לכן לא:

ט תרי מיעושי תריב: תימה דכחד מיעוטו הוה סגי דליכא למימר דלי לא כתיב מיעוטא אלה כחד הוה ילפינן מאידך דלס כן ליטמוק מן המיעוט דהא (א) שני כמזבים הבאין (א) ככחד (א) ילא אין מלמדין ונראה למורי הרב (רבינו) פיר דלא מני למשחק מהערפסה דאיזטריך לומר זו בעריפה ואין אחר בעריפה לאפוקי פרה דלומה כדלמר כפ"ק דחולין (דף מט.) וא"כ נריך לכתוב וזמנו כדי שלא נלמוד משם דהערפסה איזטריך כדפי' (א) לול קמן הויה בין הכבש צמובה. פירוש כמין ארוצה ואין זה אותו לול דלמרין כוזכאס (דף סג:) (א) ובסוכה (דף מט.) שזמנו הוא צין כבש למונח ממנו כדי לקיים מצות זריקה כבשר זה היה משוך ללד הקרן (י) של מזרח וכבר כלה רחב הכבש שהוא ט"ו אמה והמונח שנים ושלשים והכבש (א) ממונע למונח:

מה

דלא נהנין ולא מועילין: יפלו לנדבה. שהלכה היא כמזיר: דמי חטאת ילכו לים המלח. דחטאת שמתו בעליה היא: דמי עולה יציאו עולה. (א) האשה שמתה יציאו יורשין עולתה דדורון בעלמא הוא: ונאכלין ליום אחד. כיון שלמי גזיר: ואין טעונין להם. משום דכתיב ביה ונתן על כפי הנזיר והא לית' דמיתו: מפני שהן ראויין לבוא בהן תורין שלא הגיע זמנן. וכיון דראויין הן לבוא לאחר זמן מצי למיתני לא נהנין ולא מועילין: ובני יונה שעבר זמנן. תחילת הציוהוב שכוח ושכוח הפסולין לקרבן וכיון דפסולין לאו קדשי ה' ינהיג ולית בהו מעילה: אמר רבא. לא דמי מפריש מעות לניזירותו למפריש מעות לקינו. דגבי נזיר אמרה תורה במעות סתומים האב שלמים. משום דמחוייב להביא בהן נמי שלמים חילכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית בהו מעילה אבל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה תורה האב תורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין למונח לבוא כן כמייתו להו חילכך לא תני הכי: הדם בתחילה. אין מועילין בו והוא קודם זריקתו: יצא לנחל קדרון מועילין בו. היינו כהר זריקה. כדמין אלו ואלו מתעברין באמה ויוצא לנחל קדרון ומתכרין לוצל ומועילין בו והא מעילה מדרבנן היא ולא מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועילין בו: ידרו לשיתין אין מועילין כהן. דכבר נעשת מצותו מה לאחר כפרה אין בו מעילה מדאורייתא ונעשית מצותו: אימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יש בו מעילה מצותו. לטעמא דרבי יאמר דדרש הוא:

עין משפט
נר מצוה

ד א מ"י פ"ד מהלכות מעילה הלכה ג:
ה ב מ"י שס ופ"ט מהל' מורות הל' ג:
ו ג ד מ"י (שס) ופ"ט מהל' מורות הל' י:
ז ה מ"י פ"ד מהלכות מעילה הלכה ג:
ח ו מ"י שס הלכה ד:
ז (מ"י) פ"ג מהל' אסורי מצח הל' טו:
ט ה מ"י פ"ב מהלכות מעילה הלכה יא:
י ט מ"י שס הלכה ט:

תורה אור השלם

1. כי נפש הבקשר בדם הוא ואינו נתחילי לכם על השוקוב
לכפר על גשפוחיכם כי ה'הם הוא בנפש ויכפר:
ויקרא יז יא

הגהות מהר"י

לנדר
[א] תוס' ד"ה תרי מיפוי' כ"ו באחד אין בלשון. מלת אין נמחק ועי' יומא ט ע"א מוס' ד"ה מ' מיעוטי:

רבינו גרשום

בהן לבתחילה הואיל וקדושתן הוו ואם נהנו אין מועילין בהן מדאורייתא אלא מדרבנן דמיתו קרן לחור: ואם עד שלא כיפרו הבעלים. שנידיין לא כיפרו באחרת ורוצים להתכפר בדמי אלו אותה שהיא בעלת מוס כיון דמסאבא וקיימה תמכר לאחור ויביא חטאת בדמיה ואותה שעיברה שנתה תרעה עד שתסתאך ותמכר ויביא בדמיה אחרת: ועושה תמורה ומועילין בה. הואיל וירש בהן קדושת דמים: מאי שנא רישא. הני תלת דלא קא מפליג בהו רישא פסיק ליה דיבין משכיפרו ויבין עד שלא נתכפרו לעולם (י)ומתו וא' דאמר מה הפלגה איכא למיעבד להו כרישא: הא תנא ליה גבי תמורה. ליה נמי כי האי גוונא: תנא ענה אכז (דאידחי) דאירי בתמורה והכא משום מעילה: המפריש מעות לניזירותו. ולא פירש אלו לעולתי ואילו לחטאתי ואילו לשלמים: לא נהנין ולא מועילין. ככל אותן המעות: מפני שהן ראויין. ראוי לבוא כולן שלמים. כלומר דכלל מעה ומעה מציון למימר זו מעילה הפריש שלמים קדשים קליים ונהיג ואין בהן מעילה כדמין כפ"ק קדשים קליים לפני זריקה דמים כ"ו ומ"ט אידל לקולה דאי אמרת גימא שחן ראויין לבוא כולן מעילה ואית בהו מעילה מ"מ דמי קדשים קליים יש בהן דאינן בני מעילה ואי קא מייתי עלייהו קרבן מעילה אישתכח דקא מייתי חולין לעורה הילכך אולל לקולה

דמי עולה יציאו עולה. (א) האשה שמתה יציאו יורשין עולתה דדורון בעלמא הוא: ונאכלין ליום אחד. כיון שלמי גזיר: ואין טעונין להם. משום דכתיב ביה ונתן על כפי הנזיר והא לית' דמיתו: מפני שהן ראויין לבוא בהן תורין שלא הגיע זמנן. וכיון דראויין הן לבוא לאחר זמן מצי למיתני לא נהנין ולא מועילין: ובני יונה שעבר זמנן. תחילת הציוהוב שכוח ושכוח הפסולין לקרבן וכיון דפסולין לאו קדשי ה' ינהיג ולית בהו מעילה: אמר רבא. לא דמי מפריש מעות לניזירותו למפריש מעות לקינו. דגבי נזיר אמרה תורה במעות סתומים האב שלמים. משום דמחוייב להביא בהן נמי שלמים חילכך אמרינן מפני שראויין להביא ככולן שלמים לית בהו מעילה אבל הכא כמפריש מעות לקינו מי אמרה תורה האב תורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין למונח לבוא כן כמייתו להו חילכך לא תני הכי: הדם בתחילה. אין מועילין בו והוא קודם זריקתו: יצא לנחל קדרון מועילין בו. היינו כהר זריקה. כדמין אלו ואלו מתעברין באמה ויוצא לנחל קדרון ומתכרין לוצל ומועילין בו והא מעילה מדרבנן היא ולא מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועילין בו: ידרו לשיתין אין מועילין כהן. דכבר נעשת מצותו מה לאחר כפרה אין בו מעילה מדאורייתא ונעשית מצותו: אימא הכי לאידך גיסא מה לפני כפרה יש בו מעילה מצותו. לטעמא דרבי יאמר דדרש הוא:

(ב) ז"ל דדורון בעלמא הוא (דמקמן בקיין) פ"ב דהאשה שמתה יציאו יורשין עולתה.

מותה קר באבדור דאי עברה שנתה מתה בלא אבדור א"כ הוה מצי למתני עברה שנתה בהדי הך קמייתא וצ"ע בתמורה אם שום אמורא פליג על רשב"ל: (א) הא תנא גבי אות י' נמחק: (א) נמי אין מועילין הכא משום מעילה דאין מועילין הוי עיקר ואנכ דין מעילה דהוי עיקר הני נמי דין: (א) נם מ"י הנזיר: (א) מועילין בהן דהא נעשית חיבת אדמרינן נמחק: (א) למונח לבאי מיתו: (א) דלא מועילין מהאי טעמא חיבת נהנין ליש נמחק: (א) גרסינן. עי' תוס' מנחות (דף נד ע"א) ד"ה גזרו: (א) אבל מדאורייתא אין: (א) טע כסוף ור"ל מדרבנן אלא גרסינן הכי ע"כ ל"ם אלא מדרבנן אבל מדאורייתא לכי' (א) דהא השתא קיימי איביא דמ"ד שני: (א) על חיבת אין רשום למעלה להורות כי לפ"ד ראוי למחק: (א) כתיב והא קדמור תרי מיטוט כתיב אלא דוקא הוא לגבי הך דהכא: (א) ולחכש היה ממוצע: